Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito
Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal/RJ-Tel.:(24)2257-3919-Cep.: 25.845-000
E-mail: gabineteareal@yahoo.com.br
Site: www.areal.rj.gov.br

LEI Nº 749 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE O PLANEJAMENTO URBANO DO CENTRO COMERCIAL E AS PERMISÕES CORRELATAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREAL:
Faço saber que a Câmara Municipal de Areal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

CAPITULO I – DOS TÁXIS

Art. 1º - É da competência da Prefeitura Municipal de Areal, através de sua estrutura organizacional, o gerenciamento, administração e fiscalização dos serviços de transporte individual de passageiros em veículo de aluguel (TÁXI), na conformidade da legislação vigente.

Art. 2º - O transporte individual de passageiros em veículo de aluguel (TÁXI) constitui serviço de utilidade pública regido por esta Lei e demais atos normativos e complementares.

Parágrafo Único - O serviço será prestado exclusivamente por pessoa física, profissional autônomo, registrado na Prefeitura e prévia e expressamente permissionado, sem qualquer vínculo empregatício com o poder permitente.

Art. 3º - PERMISSÃO PRECÁRIA é o ato administrativo unilateral, através do qual a Prefeitura outorga ao particular a execução do serviço de transporte individual de passageiros (TÁXI), respeitadas as prescrições legais.

Parágrafo Único - A PERMISSÃO PRECÁRIA não gera privilégio, nem assegura exclusividade ao permissionário, limitando-se a um único veículo de propriedade do mesmo.

Art. 4º - A PERMISSÃO PRECÁRIA para o serviço de transporte individual de passageiros (TÁXI) somente será outorgada a profissionais autônomos e através de ato do Chefe do Executivo.

§ 1º . Será outorgada apenas 1 (uma) PERMISSÃO PRECÁRIA a cada profissional autônomo.
§ 2º. A PERMISSÃO PRECÁRIA é inalienável sob qualquer pretexto, salvo os casos expressamente previstos em lei ou decreto.
§ 3º. Nas novas permissões, será dada prioridade aos auxiliares em atividade, respeitada a ordem de antiguidade, bem como o número de veículos.

Art. 5º - A outorga dar-se-á mediante assinatura, pelo permissionário, do termo de compromisso e responsabilidade, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados do deferimento do pedido, findo o qual ocorrerá a perda do direito à PERMISSÃO PRECÁRIA.

Parágrafo Único - O instrumento que habilita e prova a qualidade do permissionário é a PERMISSÃO PRECÁRIA, após o cumprimento das exigências legais.

Art. 6º - Para ingresso na atividade e obtenção da outorga de PERMISSÃO PRECÁRIA, bem como nos casos de prorrogação ou renovação, o próprio interessado deverá requerer à Prefeitura, munido dos documentos necessários, conforme exigência.

Parágrafo Único - Dentre outros documentos, deverá exigir comprovante de pagamento integral de tributos municipais incidentes sobre o serviço prestado pelo permissionário e respectivos auxiliares, bem como certidão negativa do registro de distribuição criminal, renovável a cada 05 (cinco) anos (art. 329 do Código de Trânsito Brasileiro).

Art. 7º - As autorizações outorgadas nas condições estabelecidas nesta Lei vigorarão pelo prazo de 12 (doze) meses, facultando-se ao permissionário a sua prorrogação, mediante renovação anual.

§ 1° - A renovação do Alvará de PERMISSÃO PRECÁRIA deverá ser obrigatoriamente requerida pelos permissionários.

§ 2° - Na impossibilidade do comparecimento do próprio permissionário, o pedido de renovação poderá ser feito por terceiro, mediante procuração ou autorização, ambas com firma reconhecida ou por um de seus auxiliares devidamente registrados.

Art. 8º - No caso de morte do permissionário, a (o) viúva (o), o herdeiro ou inventariante, mediante prova documental hábil, poderá requerer a renovação do Alvará de PERMISSÃO PRECÁRIA, vedada a prática de qualquer outro ato até a apresentação de Alvará Judicial.

Art. 9º - Qualquer retificação, alteração ou modificação postulada pelo permissionário, na PERMISSÃO PRECÁRIA que lhe foi outorgada, importará no pagamento dos emolumentos devidos de acordo com a Lei.

Art. 10 - Garantir-se-á ao permissionário a continuidade da PERMISSÃO PRECÁRIA, enquanto cumpridas as normas regulamentares e as condições do termo de compromisso e responsabilidade e observado o bom desempenho na exploração do serviço de TÁXI.

Art. 11 - As permissões outorgadas somente serão transferíveis após o período de 12 (doze) meses, satisfeitas as exigências legais e desta Lei.

Parágrafo Único - Em qualquer caso de transferência, o cedente desistirá por escrito, em favor de seu substituto, e promoverá a baixa de seu registro junto ao órgão competente, não podendo pleitear, pelo prazo de 12 (doze) meses a outorga de outra PERMISSÃO PRECÁRIA, sob qualquer motivo ou pretexto.

Art. 12 - Extinguem a PERMISSÃO PRECÁRIA outorgada:
a) a falta de renovação por um exercício;
b) a expiração do prazo para assinatura do termo de compromisso de responsabilidade;
c) a expiração do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a continuidade no serviço, nos casos previstos no §4º do art. 19 e no §1º do art. 37;
d) a expiração do prazo de 90 (noventa) dias para a substituição de veículo objeto de perda da posse ou propriedade, por decisão judicial;
e) A revogação da PERMISSÃO PRECÁRIA pelos fatos previstos em Lei.

Art. 13 - Na hipótese da morte do permissionário, terá direito de continuidade do exercício da atividade a (o) viúva (o) ou, na sua falta, o herdeiro legal.

Art. 14 - PERMISSIONÁRIO é o motorista autônomo titular de PERMISSÃO PRECÁRIA outorgada para a execução do serviço de TÁXI, proprietário de veículo registrado e licenciado na categoria de aluguel (TÁXI).

Art. 15 - AUTÔNOMO, para os fins desta Lei, é o motorista devidamente habilitado, inscrito no órgão próprio do Imposto Sobre Serviços e registrado na Prefeitura, legalmente permissionado para operar no serviço de transporte individual de passageiros (TÁXI).

Art. 16 - É proibida a co-propriedade em veículos operantes no serviço de TÁXI, salvo quando decorrente de decisão judicial.

Art. 17 - Enquanto houver débito com os encargos regulamentares ou provenientes de multas aplicadas por infrações às normas pertinentes, em decorrência do exercício da PERMISSÃO PRECÁRIA, o permissionário fica impedido de obter quaisquer serviços perante a Prefeitura.

Parágrafo Único - Excetuam-se os casos com recursos interpostos no prazo legal.

Art. 18 - Os permissionários e seus auxiliares estão desobrigados do uso de uniforme, porém terão de apresentar-se convenientemente trajados e com o necessário asseio, vedado o uso de chinelos, camiseta, bermuda e short.

Art. 19 - A transferência da PERMISSÃO PRECÁRIA será admitida no caso de o novo permissionário se obrigar o cumprimento de todas as condições originariamente estabelecidas nesta Lei.

§ 1º - A transferência sempre recairá sobre outro motorista autônomo, não permissionário.

§ 2º - Quando a transferência decorrer de incapacidade do permissionário cedente para o exercício da profissão de motorista por motivo de enfermidade ou acidente grave, tal fato deverá ser comprovado.

§ 3º - Quando decorrer de falecimento do permissionário autônomo, a transferência deverá ser feita para o cônjuge sobrevivente ou para um dos herdeiros legais, a quem couber o veículo, na conformidade da partilha ou do alvará judicial.

§ 4º - No caso de falecimento do permissionário, a (o) viúva (o) e herdeiros deverão manifestar-se no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data do óbito, em termos de substituição para a continuidade da PERMISSÃO PRECÁRIA, em nome do espólio, até que se processe a transferência, na conformidade do § 3º deste artigo, não se admitindo nenhum outro ato envolvendo o veículo e a PERMISSÃO PRECÁRIA, até que haja liberação por via judicial.

§ 5º - No caso de cônjuge sobrevivente também permissionário e sem herdeiros ou com herdeiros menores de idade, a PERMISSÃO PRECÁRIA será mantida em nome do espólio até a deliberação judicial, assegurada a admissão de auxiliares, na conformidade do que dispõe esta Lei.

§ 6º- Se a decisão judicial contemplar outro permissionário, terá este o prazo improrrogável de 90 (noventa) dias para proceder à transferência da PERMISSÃO PRECÁRIA e do veículo, face ao que estabelece o Parágrafo Único do art. 3° desta Lei.

§ 7º - Se a (o) viúva (o) e herdeiros não desejarem prosseguir na atividade do "de cujus", poderão efetuar a transferência da PERMISSÃO PRECÁRIA depois de liberado o veículo na conformidade da determinação judicial, satisfeitas as exigências desta Lei.

.

§ 8º - Se a (o) viúva (o) e herdeiros do permissionário falecido não reunirem condições para o exercício da atividade, poderão admitir motorista profissional autônomo na condição de auxiliar, cumpridas as prescrições da Lei.

§ 9º - No caso de o sucessor contemplado na decisão judicial operar a continuidade da PERMISSÃO PRECÁRIA transferida na conformidade do parágrafo 3º deste artigo, ficará sujeito ao cumprimento das exigências regulamentares, bem como ao pagamento dos encargos estabelecidos.

§ 10 - Não terá direito à continuidade prevista neste artigo, o cônjuge separado ou divorciado, salvo decisão judicial.

§ 11 - À companheira do permissionário, reconhecida judicialmente como tal, ficam assegurados os mesmos direitos consagrados ao cônjuge por esta Lei.

Art. 20 - Para que a transferência tenha curso e seja efetivada, o cedente terá de apresentar pedido de baixa do serviço, com firma reconhecida, declarando o nome de seu substituto, pagos os encargos a serem fixados por Lei.

Art. 21 - Os veículos de aluguel (TÁXI) deverão estar permanentemente à disposição dos usuários quando da sua permanência nos pontos estabelecidos.

Art. 22 - O permissionário não está obrigado a transportar:

a) pessoas cujos trajes ou objetos possam sujar ou danificar o carro;
b) pessoas que não se identifiquem após às 22h;
c) pessoas embriagadas ou sob os efeitos de substâncias tóxicas;
d) animais;
e) pessoas perseguidas pelas autoridades ou pelo clamor público.

Art. 23 - A recusa na prestação do serviço, ressalvado o disposto no Art. 22, constitui falta passível de punição, nos termos da legislação vigente.

Art. 24 - O permissionário é obrigado a proceder ao transporte da bagagem do usuário, que fica limitada à capacidade do porta-malas do veículo.

Art. 25 - Nenhum veículo de aluguel (TÁXI) poderá ser operado ainda que eventualmente, senão pelo motorista nele registrado e regularmente permissionado ou autorizado, ficando o infrator sujeito às penalidades estabelecidas por Lei.

Art. 26 - Não caracteriza angariamento de passageiros o atendimento para embarque quando em tráfego de retorno ao ponto de origem, ou quando ao desembarque de um suceder, de imediato, o embarque de outro usuário.

Art. 27 - PONTO é o local determinado pela Prefeitura, destinado ao estacionamento dos TÁXIS, para a prestação do serviço, mediante lotação quantitativa.

§ 1° - É vedado o denominado ponto livre.

§ 2° - Os pontos, fixos e privativos, são aqueles que contam com TÁXIS para ele especificamente designados.

§ 3° - É admitido, em casos especiais, mediante ato do Prefeito, o estabelecimento de pontos compartilhados ou semi-privativos.

§ 4° - Fica autorizado o estacionamento nas praças de esportes, nos clubes, feiras e outros eventos, desde que não exista ponto fixo dentro de um raio de 500 (quinhentos) metros.

§ 5° - Fica autorizado o reforço de veículos TÁXI nos pontos de estacionamento localizados próximos a praças de esportes, clubes, feiras e outros eventos nos quais haja grande aumento da demanda de passageiros, sendo assegurada a preferência dos veículos pertencentes ao ponto em questão.

§ 6° - Nos casos especificados nos parágrafos 4° e 5° deste artigo, os requerentes deverão obter prévia autorização da Prefeitura.

Art. 28 - A localização dos pontos e sua composição quantitativa em todo o Município serão sempre condicionadas ao interesse público e à necessidade usuária do local.

Parágrafo Único - Os pontos serão identificados por placas de sinalização, em ordem numérica, conforme planejamento da Prefeitura.

Art. 29 - É proibida a permuta de pontos, salvo com prévia e expressa autorização da Prefeitura, pagos os emolumentos especificados em Lei.

§ 1º - Qualquer permuta de ponto, processada à revelia do poder permitente, será nula e implicará em multa estabelecida em Lei.

§ 2º - A permuta só poderá ser autorizada àqueles lotados em seus atuais pontos no prazo mínimo de 12 (doze) meses.

Art. 30 - Os pontos de estacionamento poderão, a qualquer tempo, e de acordo com a necessidade, ser remanejados, desde que haja um consenso entre a Prefeitura e os Permissionários.

Art. 31 - Os pontos deverão estar sempre providos de TÁXIS, tanto durante o dia como à noite, podendo o Prefeito cancelar ou suprimir, total ou parcialmente, os pontos encontrados desprovidos de veículos por 24 (vinte e quatro) horas consecutivas.

§ 1º - Após cada viagem realizada no ponto compartilhado ou semi-privativo, deve, obrigatoriamente o veículo retornar ao seu ponto fixo de origem.

§ 2º - Cada ponto compartilhado ou semi-privativo obedecerá a regulamento de operação próprio, definido pela Prefeitura.

§ 3º - Na hipótese deste artigo, serão revogadas as permissões dos veículos faltosos, por desistência tácita, após as devida notificações, conforme disposto em Lei.

Art. 32 - A Prefeitura poderá, atendidas as conveniências do trânsito, estabelecer pontos obrigatórios para embarque e desembarque dos usuários dos TÁXIS, em áreas previamente delimitadas e sinalizadas.

Parágrafo Único - Fora dos Pontos fixos, o TÁXI permanecerá o tempo estritamente suficiente ao embarque e desembarque do usuário.

Art. 33 - TÁXI é o veículo que opera sob o regime de aluguel a taxímetro, utilizado no serviço municipal de transporte individual de passageiros.

Parágrafo Único - A capacidade de lotação do TÁXI é aquela determinada no certificado de propriedade do veículo.

Art. 34 - Só poderão operar no serviço de TÁXI veículos automóveis cuja fabricação não ultrapasse a 10 (dez) anos, comprovada pelo certificado de propriedade, respeitadas as especificações contidas no Código de Trânsito Brasileiro, nas Resoluções do CONTRAN e

na Legislação Municipal, sendo que para início de atividade e registro na Prefeitura, a idade dos veículos não deve ultrapassar 5 (cinco) anos.

§ 1º - É vedada a utilização de veículo do tipo "Kombi" e semelhantes, bem como de veículo dotado do denominado teto solar.

§ 2º - Os veículos utilizados no serviço de TÁXI serão obrigatoriamente do tipo classificado como automóvel, da cor branca, destacando-se nas laterais o número do ponto a que pertence, bem como o número de registro do permissionário na Prefeitura.

§ 3º - Os permissionários em operação no serviço de TÁXI, terão prazo de 02 (dois) anos para serem adaptados às prescrições deste artigo.

§ 4º - O período fixado no "caput" deste artigo não impede que, a qualquer tempo, o veículo tenha antecipada a sua exclusão do serviço, se ficar evidenciado, em vistoria procedida pelo poder permitente, que não apresenta condições para atendimento aos usuários.

§ 5º - Os veículos que operam no serviço de TÁXI ficam obrigados ao uso de equipamento sobre o teto, com a palavra "TÁXI", iluminado à noite, quando o veículo estiver livre e em circulação, podendo ser dotado de acionamento conjugado com o taxímetro.

§ 6º - É permitido o uso de combustível legalmente autorizado, inclusive pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO.

Art. 35 - A frota de TÁXIS operantes no Município é limitada em 15 (quinze) veículos, vedada a outorga de permissões que excedam o limite fixado.

§ 1º- A frota estabelecida neste artigo poderá ser revista, para maior, quando se fizer necessário, sendo dita revisão efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

§ 2º- Sempre que ocorrer a necessidade de revisão da frota estabelecida para maior observar-se-á, obrigatoriamente, a proporção de 01 (um) veículo por parcela de 1.000 (um mil) habitantes do Município.

§ 3º - A população do Município é aquela apurada através de informação do I.B.G.E. – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.

§ 4º - A PERMISSÃO PRECÁRIA quando revogada ou extinta, implicará na automática redução do limite previsto no caput deste artigo.

§ 5º - As 15 (quinze) vagas de TÁXIS serão distribuídas na seguinte forma:
Ponto 1 – Praça Presidente Castlo Branco – 09 (nove) vagas;
Ponto 2 – Avenida Presidente Vargas – 02 (duas) vagas;
Ponto 3 – Rua Amazonas – 01 (uma) vaga;
Ponto 4 – BR 040 – Bare Lanchonete Brasília – 01 (uma) vaga;
Ponto 5 – Avenida Jorge Luiz dos Santos – 02 (duas) vagas.

Art. 36 - É facultada a substituição de veículo integrante de PERMISSÃO PRECÁRIA outorgada.

§ 1º - É de 120 (cento e vinte) dias o prazo concedido para substituição de veículo objeto de acidente, furto ou roubo, contados a partir do incidente.

§ 2º - A substituição será precedida de autorização do órgão próprio da Prefeitura, assegurada a lotação do permissionário no mesmo ponto.

Art. 37 - No caso de perda do direito de posse ou propriedade do veículo, em decorrência de decisão judicial, especialmente quando vinculado a reserva de domínio ou alienação fiduciária, o permissionário poderá requerer sua substituição, atendidas as seguintes condições:

I – apresentação do comprovante da perda judicial da posse ou propriedade do veículo;
II – o cumprimento dos requisitos regulamentares;
III – o requerimento de substituição seja formulado no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data em que se deu a retomada do veículo.

Art. 38 - Além do estabelecido na legislação em vigor, são deveres dos permissionários e de auxiliares: conduzir e apresentar, sempre que solicitado pela fiscalização, os documentos pessoais, do veículo, da PERMISSÃO PRECÁRIA outorgada, bem como cópia da legislação municipal em vigor; cumprir as normas estabelecidas em Lei, e dos respectivos atos regulamentares; apresentar–se asseado e corretamente trajado; não se ausentar do ponto, por mais de 15 (quinze) minutos, deixando o seu veículo nele estacionado, exceto quando fechado e posicionado nas últimas vagas do ponto e mediante o uso de plaqueta em consta a expressão "FORA DE OPERAÇÃO"; acomodar a bagagem do usuário no local próprio veículo e retirá-la ao chegar ao destino; indagar o destino do usuário somente quando este se achar acomodado no veículo, salvo após às 22h;

a) seguir para o local indicado pelo trajeto mais econômico para o usuário, salvo se o mesmo solicitar contrário;
b) ao término da viagem alertar o passageiro para recolhimento de seus pertences, e na hipótese encontrar algum objeto ou valor, ficando o achado sob a responsabilidade do permissionário;
c) atender com presteza o usuário, assim que solicitado, desde que esteja com o veículo em serviço e livre; conhecer os logradouros públicos.

Art. 39 - AUXILIAR é o motorista admitido permissionário, sem vínculo empregatício com o mesmo, com satisfação das exigências estabelecidas nesta lei e devidamente registrado na Prefeitura, para conduzir o TÁXI, acordo com as disposições legais e regulamentares.

Art. 40 - Para ingressar no SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS (TÁXI), o auxiliar deverá cumprir as condições dispostas na lei e posteriores regulamentações.

Art. 41 - Ao permissionário é facultado admitir até 2 (dois) auxiliares, motoristas profissionais, autônomos, devidamente habilitados, para o revezamento nos horários de trabalho.

§ 1º - Fica concedida autorização provisória de 15 (quinze) dias para registro de motorista auxiliar, desde que previamente autoriza da pela Prefeitura.

§ 2º - Findo o prazo mencionado no § 1° deste artigo, o permissionário deverá, obrigatoriamente, comparecer a Prefeitura para registrar o auxiliar ou declarar baixa do registro provisório.

Art. 42 - Os auxiliares só estarão habilitados para o serviço mediante a credencial de AUXILIAR emitida pela Prefeitura.

§ 1º - Ao auxiliar é vedado operar, ainda que eventualmente e a qualquer pretexto, em veículo diverso daquele em que está registrado.

§ 2º - Constituem deveres dos auxiliares, além do estabelecido na legislação em vigor, outros que a Prefeitura considerar necessários à boa execução do serviço.

Art. 43 - É facultado nos veículos de aluguel TÁXI, desde que previamente autorizados, o porte de painéis de dupla face e/ou inscrição de publicidade atendidos os encargos municipais e o disposto na legislação vigente.

Art. 44 - Os painéis de publicidade serão colocados sobre o teto do veículo, no sentido longitudinal, fixados diretamente na carroceria, em posição que não impeça ou dificulte a visualização do dispositivo de identificação do TÁXI, e cujas extremidades não poderão ultrapassar a largura do teto do veículo.

Parágrafo Único - O painel de publicidade poderá ser provido de focos luminosos com intensidade inferior à das lanternas traseiras do veículo.

Art. 45 - As inscrições de publicidade nas partes laterais das carrocerias poderão ser feitas através de pintura ou de adesivos.

Art. 46 - A veiculação de publicidade na traseira somente será autorizada estando de acordo com as RESOLUÇÕES do CONTRAN.

Art. 47 - A veiculação de propaganda somente poderá ser realizada se a empresa veiculada estiver registrada no órgão competente da Prefeitura.

Art. 48 - O registro a que se refere o artigo anterior será efetuado mediante requerimento, contendo os seguintes elementos:

I – Nome da empresa e local de funcionamento de sua sede ou quando esta estiver fora do município, nome de sua filial agência ou sucursal, no Município;

II – número de inscrição no Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda;

Parágrafo Único - O requerimento será instruído com cópia do Alvará de Licença para Localização e do Contrato Social da firma, devidamente atualizados.

Art. 49 - Registrada e Cadastrada, a empresa estará habilitada a requerer autorização para veiculação publicitária.

Parágrafo Único - Havendo qualquer alteração na empresa, o fato deverá ser comunicado ao órgão concedente no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 50 - A autorização para veiculação de publicidade é outorgada a título precário e intuito personae, podendo ser revogada a qualquer tempo, sendo vedada a sua transferência.

Art. 51 - Os veículos de aluguel (TÁXI) utilizados para publicidade só poderão ser licenciados ou ter renovada sua licença anual para circular após comprovar a autorização do poder concedente.

CAPÍTULO II - DOS QUIOSQUES

Art. 52 - Serão concedidas, a critério da Prefeitura Municipal, permissões de uso, a título precário, a pessoas jurídicas de direito privado, nelas incluídas os empreendedores individuais, para o desempenho de atividades comerciais, através de equipamentos públicos afixados em áreas públicas.

§ 1º - As permissões de uso de que trata o *caput* do presente artigo são intransferíveis, sendo que caso a pessoa jurídica deixe de exercer a atividade ou venha a ser extinta, a PERMISSÃO PRECÁRIA deve retornar à Prefeitura Municipal para nova outorga, conforme critérios adotados em regulamento.

§ 2º - Serão disponibilizados 5 (cinco) quiosques na Praça Castelo Branco em locais definidos pela Prefeitura Municipal tendo como atividade:
I – 1 (uma) PERMISSÃO PRECÁRIA para banca de jornal, revistas e similares;
II – 1 (uma) PERMISSÃO PRECÁRIA para comércio de flores e similares;
III – 3 (três) PERMISSÕES PRECÁRIAS para comércio de bebidas e comestíveis.

§ 3º - Os 3 (três) quiosques destinados a comercialização de bebidas e comestíveis deverão respeitar o seguinte horário para início de suas atividades comerciais:

- De Segunda-feira à Sábado – à partir das 18 horas;
- Domingo e Feriado – horário livre.

Art. 53 - Na região indicada em decreto municipal para a instalação dos Quiosques não poderão permanecer trailers ou ambulantes comercializando quaisquer bens e serviços.

Art. 54 - A PERMISSÃO PRECÁRIA de uso se dará pelo prazo de 05 (cinco) anos, renováveis segundo os critérios estabelecidos no regulamento da presente Lei, sendo que os interessados em obter a respectiva PERMISSÃO PRECÁRIA deverão estar previamente cadastrados junto à Prefeitura Municipal de Areal.

§ 1º - Os ambulantes e trailers que já desempenhem há mais de 5 (cinco) anos suas atividades nos locais oportunamente escolhidos para a instalação dos Quiosques, terão preferência na obtenção da PERMISSÃO PRECÁRIA de uso de que trata a presente Lei, desde que atendam às exigências constantes do regulamento desta Lei e passem a custear o preço público referente ao uso do equipamento público a ser concedido e as taxas devidas por força da legislação tributária municipal.

§ 2º - Uma vez instalado o equipamento fixo (quiosque) sua manutenção caberá ao permissionário respectivo enquanto detentor da PERMISSÃO PRECÁRIA.

§ 3º - Os permissionários deverão custear os valores decorrentes da PERMISSÃO PRECÁRIA, da sua manutenção e as despesas mensais decorrentes de pagamentos de impostos, taxas, tarifas e quaisquer outros valores necessários ao regular desempenho de sua atividade comercial ou de prestação de serviço.

Art. 55 - A utilização do Quiosque será permitida pela **Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento**, apenas nos locais determinados em decreto municipal, sendo por este estabelecido, também, o padrão de equipamento público, com o tipo do material, seu modelo e todo o *layout* externo do Quiosque.

Art. 56 - Na constatação de alguma irregularidade no cumprimento das normas que disciplinam a utilização do espaço público, a PERMISSÃO PRECÁRIA de uso poderá ser revogada a qualquer tempo, sem que assista ao interessado direito a qualquer indenização.

Art. 57 - Do regulamento da presente Lei deverá constar, ainda, a listagem dos produtos a serem comercializados nos Quiosques, as infrações e penalidades a serem aplicadas para esta atividade, os procedimentos e documentos a serem observados para cadastramento e PERMISSÃO PRECÁRIA de uso de espaços públicos, os órgãos competentes para fiscalização e expedição de licenças, além das demais normas necessárias ao regular funcionamento de tais atividades.

Art. 58 – A presente Lei será regulamentada via Decreto.

Art. 59 - Esta Lei entra em vigor a partir da publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

Laerte Calil de Freitas
Prefeito